

1501124-04.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... da apreensão provam definitivamente o tráfico.

Nota-se não há uma só razão para duvidar da versão apresentada pelos policiais. Não fosse isso, é cediço que em casos de tráfico, a substância entorpecente, no mais das vezes, está embalada de forma individual para facilitar o comércio a terceiros. O mesmo caminho trilha a jurisprudência:

"Caracteriza o delito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501124-04.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501124-04.2021.8.26.0617 - Controle nº 2021/000660

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANGEL ICARO PORTES DO NASCIMENTO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

ANGEL ICARO PORTES DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no delito capitulado no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 11:50 horas, na avenida Alto Rio Doce, 1998, nesta, trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Segundo o apurado, policiais realizavam patrulhamento quando avistaram o acusado, trazendo consigo uma bolsa. Angel, imediatamente, evadiu-se e tentou se livrar da bolsa que segurava enquanto corria. Foi capturado. A sacola continha 26 invólucros de maconha e dois aparelhos de telefone celular.

Houve oferta de defesa preliminar.

Recebida a denúncia o acusado foi citado e ao final interrogado.

Em alegações finais o Ministério Público protestou pela procedência.

A defesa disse que não há tráfico. Deve ser absolvido. Afirma que o acusado não estava na posse das drogas e que apenas o depoimento dos policiais não é o bastante para a condenação. Busca a fixação do regime menos gravoso e a substituição da pena.

Relatei.

Decido.

A ação procede.

Como é cediço, para que se faça possível a decisão condenatória dois requisitos se mostram absolutamente necessários, sem os quais impõe-se a absolvição.

Primeiro deve estar provada a materialidade, que, in casu, qualquer dúvida resta, ante a análise dos autos de constatação, exibição, apreensão e laudo toxicológico.

Resta o segundo - autoria - ter a real certeza de que o sujeito ativo praticou o fato descrito na norma penal incriminadora.

Neste ponto, também nenhuma dúvida há,

Com efeito.

Está sobejamente comprovado nos autos que o acusado praticou o fato descrito na norma penal inserta no art. 33 da Lei 11.343/06, na sua forma guardar para fins de tráfico.

Vejamos o que há nos autos.

Interrogado, na fase policial o acusado se calou.

Em juízo não compareceu.

Os policiais, por seu turno, afirmaram que realizavam patrulhamento. Viram três pessoas. Todas correram. O acusado ficou para trás. Quando viu os policiais correu e tentou se livrar da bolsa que segurava. Foi capturado. Na sua posse havia dois aparelhos de telefone celular. Na sacola havia várias porções de entorpecentes. Temos o depoimento firme e coeso de dois policiais militares.

Também a apreensão de várias porções de entorpecente, além de dois celulares.

Além disso tem-se que o acusado, quando menor de idade, foi apreendido três vezes em razão de envolvimento com o vil comércio.

Percebe-se que as circunstâncias da apreensão provam definitivamente o tráfico.

Nota-se não há uma só razão para duvidar da versão apresentada pelos policiais.

Não fosse isso, é cediço que em casos de tráfico, a substância entorpecente, no mais das vezes, está embalada de forma individual para facilitar o comércio a terceiros. O mesmo caminho trilha a jurisprudência:

"Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - rel. ENÉAS MACHADO COTTA, RDTJRJ 23/288).

"Identificando o fornecedor das substâncias tóxicas, em poder de quem foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, parte já dividida em dezenas de papéletes, prontos para entrega a consumo, impõe-se a condenação por tráfico, sem que se possa, todavia, reconhecer associação com compradores" (TJRJ - rel. PAULO GOMES DA SILVA FILHO, RDTJRJ 20/313).

Tudo o que está nos autos prova, sem sombra de dúvidas, o envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Passo à dosimetria da pena.

Ao que consta o réu é primário.

No mais, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis.

Estabeleço a pena base, no mínimo em 05 (cinco) anos de reclusão, além da pecuniária de 500 (quinhentos) dias multa calculados na proporção mínima cominada em lei para o crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Milita em favor do acusado a atenuante da menoridade relativa, circunstância que não tem o condão de reduzir a sua pena para patamar abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Preso em flagrante delito quando estava na posse de substância entorpecente, nota-se que fazia do crime meio de vida, dedicando-se às atividades criminosas, daí porque não faz jus à diminuição prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Não porque assim dispõe o citado dispositivo:

Parágrafo quarto - Nos delitos definidos no caput e no parágrafo primeiro deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização

criminosa. (negritei)

Releva notar que o dispositivo supracitado exige apenas que o agente se dedique a atividades criminosas, nada mais do que isso.

Há reconhecer que a simples atividade remunerada, a venda do entorpecente, demonstra de forma clara a supracitada dedicação.

Não fosse isso, é bem verdade, ante ao quadro que se desenhava, foi invertido o ônus da prova, incumbindo agora ao sentenciado provar que se tratava de atividade eventual.

Neste sentido restou decidido em recurso de apelação nº 0035632-25.2011.8.26.0577, oriundo desta Vara, cujo Relator foi Desembargador Geraldo Wohlers.

Ressalte-se que a diminuição hoje admitida pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, não se mostrava viável na medida em que se cuida de infração indicativa de alta periculosidade dos agentes.

O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda.

Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas”.

Sabe-se que em termos repressivos o intuito constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico.

A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.

A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33.

Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida.

É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente.

Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante).

No caso concreto apurou-se que o acusado estava desempregado e, não obstante, detinha considerável quantidade de cocaína e de crack para expor à venda em local conhecido como polo de mercancia, inferindo-se do entrelaçamento desses dados que, quando de sua prisão, o réu estava a exercer a mercancia ilícita como meio de vida - o que desautorizava, sem dúvida, a causa de diminuição colimada.

Nos termos do que dispõe a Lei 8.072/90, com redação alterada pela Lei nº 11.464,

de 28.03.2007 (DOU 29.03.2007), bem como que o sentenciado se encontrava trabalhando para o vil comércio e na posse de substância entorpecente, o regime inicial somente pode ser o fechado.

E por que é assim?

É assim porque o tráfico de entorpecentes fomenta outros crimes. Se infiltra na sociedade e é praticado, inclusive, dentro dos presídios.

Não se trata mais de crime que no passado era praticado de forma individual.

Atualmente, tanto o pequeno traficante, quanto o grande, fazem parte de um grande organismo, uma verdadeira indústria, e a retirada dos traficantes das ruas é um dos meios de combate ao crescimento desta indústria.

Por isso, buscando principalmente a manutenção da ordem pública, o único regime possível é o fechado.

Em liberdade, não deu causa à decretação da prisão preventiva no curso do processo, daí porque autorizo o apelo livre.

Anoto que é impossível a substituição ou o sursis diante da pena fixada.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

CONDENAR, ANGEL ICARO PORTES DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual na proporção mínima cominada em lei.

Autorizo o apelo em liberdade.

Eventualmente desafiado o julgado, e sendo o(s) recurso(s) tempestivo(s), após a última intimação das partes, pessoal, na pessoa do advogado ou por edital, abra-se vista para, no prazo legal, apresentação de razões e contrarrazões de apelação, remetendo-se em seguida os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Criminal, com as homenagens deste Juízo.

Mais a mais, quando da remessa, conforme artigo 380, § 3º, das NSCGJ, anote-se na capa, se físico, ou em pendência no sistema SAJ, se digital, o termo final da prescrição.

Não desafiado, e/ou advindo o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão de praxe deste juízo e, se o caso, expeça(m)-se mandado(s) de prisão em desfavor da(o)(s) ré(u)(s), bem com a(s) respectiva(s) guia(s) de recolhimento para o devido cumprimento da pena imposta a(o)(s) sentenciada(o)(s), intime-se a(o)(s) ré(u)(s) ao pagamento da multa penal, com cobrança e, se necessário, execução, ambos nos termos da Resolução 838/2020 do Órgão Especial do E. TJ/SP e do Provimento CG nº. 4/20; oficie-se à(s) vítima(s), ao setor de objetos apreendidos.

Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe.

PIC

São José dos Campos, 25 de outubro de 2022.

CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA